



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 293/11

בענין : **נציגות דיירי הבניינים ברח' חנה סנש 51-57 חיפה,**
בשם בעלי הדירות:

1. ירון יוסף
2. סער יסמין-בר
3. הוכמן דפנה וחגי
4. רוזן זפט מרים
5. סילבן זוהר
6. בן ארצי עופרה
7. כהן דוד ורונית
8. לויט רפאל
9. יפר מושקין אמיליה
10. נמרי ארי
11. דודק יונה רפאל ואולגה
12. קריידן אורי
13. שרהויסקי אליעזר ואפרת
14. רול שמעון
15. שפירא אלון
16. לונדין גנאדי ודיינה
17. שחף איתן ונילי
18. בניסטי לבנה ודניאל
19. ליטבינסקי ליליה
20. לכטמן אברהם ושרה רחל
21. ליפשיץ עודד
22. ימפלוסקי מינה
23. יוסף ורדה
24. סופר רינה
25. בונטין נדז'דה וולדימיר
26. שפירא ישראל
27. ירון חן וזנבל (ירון איריס)
28. לופו אשר וזלדה
29. קפלן אולג
30. בריוזקין אנטולי ורוזנשטיין אמה
31. עומר שמעון

ע"י ב"כ עו"ד איילת מרקין
ו/או ע"י עו"ד רון אביב
אצל עו"ד אביב

מרח' הבנקים 3, חיפה

טל: 8665030, פקס: 8665010

התובעת

**נציגות הבית המשותף ברח ' ברח' לאון בלום 19-23,
חיפה, בשם בעלי הדירות:**

1. מונסון משה
2. מויס מונא ושרבל
3. סהר אורי
4. כרמל רחל
5. לוי רונית
6. סויסה יהודה
7. רייזל עטרה
8. אייגרמן נחום משה
9. בר-און חגית וארז
10. גרנות יהודית
11. צטקין מרק ואלנה
12. מוסקוביץ' ישראל ויהושוע
13. כהן צבי קלמן וכרמי טל
14. רון אמה וסמי
15. פוקס בטי
16. עזיזי יוסף ואסתר

כולם ע"י ב"כ עו"ד מירי זוהר ו/או עו"ד זיו לוטן
אצל עו"ד זיו לוטן
מרח' חורב 16, חיפה, 34341
טל': 077-5432170, פקס: 077-5432160

הנתבעת

פסק דין

1. הנתבעת שהיא שלוחתם, מכוח יפויי כוח, של בעלי הדירות ברח ' לאון בלום 19-21, חיפה, הגישה בקשה להיתר בנייה מס' 72/0790/01 (להלן: "היתר הבניה") בו ביקשה: "מבקשים לאשר תוספת בניה לבנין קיים בגין תמ"א 38 לדירות קיימות בקומת קרקע, א, ב ו-ג וכן תוספת 6 יחידות דירות בקומה ד' וכן תוספת מבני יציאה לגג ובנוסף תוספת 3 יח"ד בקומת הקרקע על חשבון מקלטים ומחסנים+תוספת 4 מחסנים" הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ח' יפה אישרה בהחלטתה מיום 16.5.11 את הבקשה בתנאים המפורטים בהחלטתה. ערר שהוגש על ידי התובעת נדחה.

2. הבית המשותף נושא ההליך מורכב משלושה מבנים. שניים מהם מצויים ברח ' חנה סנש 51-57, חיפה, ובהם מצויות דירות התובעת (להלן: "המבנים"), והשלישי נמצא ברח' לאון בלום 21-23 חיפה ובו מצויות דירות הנתבעת (להלן: "המבנה"). הבית המשותף מכיל 65 דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף").

3. התובעת שהיא שלוחתם של בעלי הדירות ברח ' חנה סנש 51-57, חיפה, מכוח יפויי כוח, הגישה תביעה בה עתרה למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת לממש את היתר הבנייה מהטעם מים הבאים: הנתבעת נעדרת את הרוב הדרוש שכן את ההסכמה הנדרשת יש לבחון מקרב שלושת המבנים מאחר והרחבת דירות הנתבעת נעשית על קרקע שהיא רכוש משותף של כל שלושת המבנים; יש בבנייה כדי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות במבנים; פתרון מאוזן ומידתי הוא זה שמאפשר חיזוק מבנה הנתבעת מפני רעידות אדמה ללא הרחבת או הוספת דירות בו.

4. בפסק דיני זה אדרש לשאלות מקרב איזה מהמבנים בבית ייבחן הרוב הדרוש, והאם יש בבנייה כדי לפגוע בזכויות התובעת באופן שהבנייה לא תאושר.

טענות התביעה-

5. בעלי הדירות במבנה נעדרים את הרוב הדרוש לפי החוק הואיל ויש לראות את הבית על כל שלושה המבנים שלו כבית משותף אחד ולבחון את הרוב הדרוש מקרב שלושת המבנים. אין להחיל על הבית את סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק"). הטעם לכך נעוץ בעובדה שלפי סעיף 11(1) לחוק החיזוק ניתן לראות מבנה בבית מורכב כבית משותף נפרד רק אם אין בביצוע העבודה בו כדי לפגוע בזכויותי הם של בעלי דירות במבנים האחרים. הואיל והבניה נושא ההליך יש בה כדי לפגוע בבעלי הדירות במבנים אזי לא יחול סעיף 11 לחוק החיזוק על הבית נושא ההליך.

6. התקנון המוסכם של הבית קבע כי "הרכוש המשותף (למעט הקרקע) שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה בלבד". החרגת הקרקע עליה אמורים להיבנות הממ"דים היא הנותנת שיש לדרוש הסכמת כל בעלי הדירות בשלושת המבנים, ברוב הדרוש, לשם בנייה על קרקע זו.

7. רצונם של בעלי הדירות במבנה למגן עצמם מפני רעידות אדמה מבורך ורצוי אך יש לאפשר להם לבצע זאת תוך צמצום למינימום של הפגיעה שתיגרם לבעלי הדירות במבנים. לפיכך יש לאפשר הרחבת דירות הנתבעת באמצעות הרחבת הדירות רק אל חזית המבנה- לכיוון צפון, ולא אל עורף המבנה- לכיוון דרום, גם אם הדבר יהא כרוך בשינויים פנימיים שיבוצעו בדירות אלו. כמו כן ועל מנת להפחית פגיעה בדירות במבנים אין לאפשר בניית קומה נוספת על הגג וככל שבכל זאת תאושר אין לאפשר עלייה אל הגג אלא באמצעות מדרגות חיצוניות וללא "חדרי יציאה לגג".

8. בניית ממ"ד במרווח מצוי מדרום למבנה הנתבעת יותיר בין המבנים למבנה מרווח שלא יאפשר למבנים לבנות ממ"דים בעתיד באותו המרווח, בעוד שאם

יבנו הממ"דים במבנה לכיוון צפון תיוותר לבעלי הדירות במבני ס האפשרות לבנות לעצמם ממ"דים באותו המרווח.

9. כיום, שהטילים מגיעים או עשויים להגיע מכל חזית אין עוד משמעות להקמת ממ"דים דווקא מדרום לבית שכן אין עוד איום רק מטילים מצפון.

01. לאור האמור לעיל אין לאפשר את הבנייה במתכונת שהוגשה.

טענות ההגנה-

11. אין חולק כי מדובר בבית מורכב מהגדרתו בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). לאור סעיף 11 לחוק המקרקעין יש לבחון את הרוב הדרוש רק מקרב המבנה, שם לנתבעת קיים הרוב הדרוש.

21. אין כל משמעות לכך שהקרקע המצויה במרווח שבין הבניינים לא הוצמדה במסגרת ההצמדות למבנים שהרי אפילו לא היו נרשמות הצמדות בבית המשותף היה חל עליו סעיף 11 לחוק החיזוק בהיותו בית מורכב.

31. אין לקבל את דרישת התובעת למקם את הממ"דים המתוכננים במבנה בחזית-לכיוון צפון שכן התובעת לא הוכיחה כי הדבר אפשרי, לא הובאה חוות דעת בעניין, ויש לפרש הימנעות זו כנגד התובעת.

41. הבנייה על הגג צומצמה ואין בה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בתובעת. טענות התובעת לעניין מידתיות הפגיעה התכנונית נדון ונדחו ע"י הוועדה המקומית וע"י ועדת הערר באופן רחב ומעמיק.

51. ביום 11.3.12 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהבית. להלן הנתונים הרלוונטיים להליך זה:

(א) הבית המשותף מורכב משלושה מבנים: שני מבנים שחזיתם לרח' חנה סנש ובינם לבין הרחוב מצויה רחבת כניסה וחניה, ומבנה שלישי תחתון שחזיתו לרח' ליאון בלום. בכל אחד מהמבנים מספר כניסות.

(ב) בשני המבנים שבהם דירות התובעת קומת עמודים מפולשת שמעליה ומתחתיה מצויות דירות. מבנים אלו הינם במפלס גבוה מהמבנה בו מצויות דירות הנתבעת באופן שהקומות מעל קומת העמודים המפולשת מצויות מעל גובה גג המבנה.

(ג) בין המבנים קיים מרווח רחב ומשופע המופרד לכל אורכו ע"י קירות תומכים.

(ד) הממ"דים המתוכננים אמורים להיבנות בין המבנים למבנה באופן שבנקודות מסוימות יצומצם המרווח.

67. על גג המבנה מוצבים עשרות רבות של דודים, קולטים, אנטנות באי סדר.

71. ביום 15.3.12 התקיים דיון הוכחות בתיק בו העידו מטעם התביעה : מר ניסן, אדריכל, גב' כהן וגב' יפרמושקין שהן בעלות של שתי דירות במבנ ים. מטעם ההגנה העידו : גב' לשניאק שהיא אדריכלית הפרוייקט , מר חמיס שהוא קבלן הפרוייקט ומר מרצקי בעל דירה במבנה . חלקים מהעדויות ייסקרו לפי הצורך בפרק הדיון.

המסגרת הנורמטיבית-

87. סעיף 2 (א) לחוק החיזוק קובע כתנאי סף לבנייה לפי חוק החיזוק קיומו של היתר בניה וזו לשונו :

"ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף , עפ"י תוכנית החיזוק...יחולו לעניין עבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

97. ביום 10/1/2011 התקבל בכנסת תיקון חוק החיזוק המרחיב את הגדרת "היתר בניה" ככוללת גם בקשה להיתר בתנאים.

התיקון לחוק הגדיר בסעיף 1 לו "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כדלהלן :

"החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים , שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה :

1. מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות , ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") ככל שנקבעו ;
2. מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה ;
3. הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה – מוסד התכנון החליט בהן ;

02. ביום 16.5.11 ניתנה החלטת הוועדה המקומית המאשרת את הבקשה להיתר בתנאים. ובמכתב מר וטרמן, מהנדס העיר חיפה, מיום 4.6.12 אישר מר וטרמן כי

הבקשה להיתר הבניה נמצאה תוא מת את התוכניות החלות על המקרקעין וכי היא משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה.

12. בהינתן קיומם של התנאים לקיומה של "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", אסקור גם את הוראות חוק החיזוק החלות על החיזוק נושא תיק זה שהוא הוספת יחידות נוספות בבית באמצעותן מושג המימון להרחבת היחידות הקיימות בבית ולחיזוק הבית מפני רעידות אדמה.

22. באשר לעבודות חיזוק המשלבות הוספת דירות לבית המשותף קובע סעיף 5 לחוק החיזוק לאמור:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן."

32. סעיף 11 לחוק החיזוק קובע כי בבית המורכב ממספר מבנים או אגפים ובהתקיים התנאים האמורים בס"ק 1-2 לו יראו כל מבנה או אגף כבית משותף נפרד, וזו לשונו:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

42. סעיף 59 לחוק המקרקעין מורנו מהו בית מורכב וכך קובע הסעיף:

"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף..."

דיון והכרעה-

52. במקרה שבא בפניי אל מול הזכות לשמירת נוחותם ואיכות חייהם של המתנגדים לבניה אין עומד רק רצונם של מבקשי ההיתר לממש את הזכות לבנות, אלא ניצבת זכות בעלת חשיבות עליונה, היא הזכות למיגון מפני טילים ולחיזוק מפני רעידות אדמה. זכות זו ביקש המחוקק לקדם אף במחיר של צמצום היקפה של הזכות הקניינית וצמצום כוחו של המיעוט להתנגד לבניה, ולצורך כך הפחית המחוקק באופן משמעותי את רף ההסכמות הנדרש, הקל במיסוי, קבע מסלול מזורז להוצאת היתר כגון דא בוועדות, וקבע הטבות נוספות. הרציונל לכל אלו כפי שבא לידי ביטוי בדברי ההסבר להצעת חוק החיזוק היה:

"בכך מבקשת הצעת החוק ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת תוכנית החיזוק, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני".

ראו דברי ההסבר לחוק החיזוק, פורסמו ברשומות, הצעות חוק הממשלה-313, ט"ז בתמוז תשס"ז, 2.7.07.

62. ע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצ'ק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) – להלן: "קלצ'ק" היווה את אבן הדרך הראשונה בנושא בניה לפי חוק החיזוק. כב' השופט יצחק כהן קבע בפרשת קלצ'ק כי ביישום "חוק החיזוק" יש צורך להפעיל הגנות שונות מאלו הנוהגות על פי התפיסה הכללית בדיני הקניין, ובמקום הגנה קניינית, המאפשרת למיעוט למנוע את ביצוע העבודות, יש צורך להפעיל את "הגנת החבות". דהיינו, אם לאחר ביצוע פעולות החיזוק יתברר שנגרם נזק למתנגד יהא מקום לשקול מתן פיצויים, אך לא למנוע בשל כך את הבניה. ואלו דבריו היפים בעניין:

"ההגנה הקניינית המוענקת לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, עלולה לחסום כל יוזמות לבצע שינויים בבית, לרבות יוזמות שנועדו להשיא את ההנאות של רו ב בעלי הדירות ואת התועלת שהם עשויים להפיק מהבית."

ובהמשך פסק דינו קובע כב' השופט כהן כי:

"חשיבות ביצוע עבודות החיזוק במבנים ישנים, והתועלת שעבודות אלה יניבו לרוב המעוניין בביצוען כמ ו למיעוט המתנגד להן, גדולה לאין שיעור ממשקל "הפיחותים" העלולים להיגרם לזכויותיו הקנייניות של מיעוט המתנגד.

72. כאשר קביעות אלו הן נר לרגליי, אתכבד ואבחן את העובדות בתיק זה לגופן.

מקרב איזה מבנה ייבחן שיעור ההסכמות -

82. לבית המשותף נושא ההליך נרשם תקנון מוסכם שאוש ר לרישום ביום 10.10.00. בסעיף 2א לתקנון המוסכם נקבע כי הבית יתנהל כבית מורכב, וכי הרכוש המשותף, למעט הקרקע, שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לאותו המבנה.

92. הצדדים לא היו חלוקים בשאלת היותו של הבית בית מורכב. אלא שלאור העובדה שהקרקע שבין המבנים הוחרגה מגדר חלקי הרכוש המשותף שצמוד למי מהמבנים בבית, ביקשה התובעת שאקבע כי נדרשות הסכמות של בעלי הדירות בכל המבנים בבית המשותף לשם בניית הממ "דים על אותה הקרקע שנותרה משותפת לכל המבנים.

03. לא מצאתי לקבל טענה זו ואפרש-

סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע כי בבית מורכב "הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף" (הדגשה שלי י.ל.). בכל בית משותף המורכב ממספר מבנים או אגפים סביר כי יהיו חלקי רכוש משותף שאינם מצויים בתחומי מבנה או אגף והללו יהיו משותפים לכל המבנים. דוגמה לכך הם: הקרקע שבין המבנים, השבילים, שטחי חניה וכיוב'. הסעיף עצמו קובע כי רק חלקי הרכוש המשותף המצויים בתחומי כל מבנה, יהיו צמודים לאותו המבנה. משמע, למחוקק היה ברור כי בכל בית משותף המורכב ממספר מבנים/אגפים יהיו חלקי רכוש משותף אותם ניתן יהיה להצמיד לאותו המבנה, דוגמת חדרי מדרגות, גגות וכיוב', ויהיו חלקי רכוש משותף כמפורט לעיל שיוותרו משותפים לכל. עדיין ולמרות זאת לא מצא המחוקק לייחס משמעות לעובדה זו ובחר באופן גורף לקבוע כי בהינתן התקיימותם של שני הס "ק שבסעיף 11 לחוק החיזוק ייראו כל מבנה /אגף בבית משותף נפרד לצורך קבלת הסכמות.

13. הפועל היוצא הוא שהעובדה שהקרקע נותרה משותפת לכל המבנים אין בה כדי לסכל את היות הבית בית מורכב , ובהיותו בית מורכב חל עליו סעיף 11 לחוק החיזוק הקובע כי לצורך ההסכמות לפי חוק החיזוק ייראו כל מבנה כבית משותף נפרד.

23. התובעת לא כפרה בטענתה הנתבעת כי קיים לה הרוב הדרוש מ קרב בעלי הדירות במבנה הנתבעת (שכן לטענתה צריך היה הרוב להיבחן מקרב שלושת המבנים) ועל כן , ומשלא הוכחה טענת הנתבעת כי קיים לה הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות במבנה הנתבעת, הנני קובעת כעובדה שלנתבעת קיים הרוב הדרוש לצורך בניה מקרב מבנה הנתבעת.

33. יחד עם זאת , מורנו סעיף 11 לחוק החיזוק כי קיימים שני תנאים מצטברים לקיומו של הסעיף. לס"ק(2) שבו לא מצאתי להידרש שכן התובעת כלל לא טענה כי התנאי בו לא התקיים . לס"ק (1)הקובע כי : "אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב" אדרש להלן.

43. התובעת טוענת כי אם יוכח כי יש בבניה כדי לגרום לפגיעה בבעלי הדירות במבנים, אזי, בהינתן שס"ק (1) לסעיף 11 לחוק החיזוק לא מתקיים לא ניתן יהיה עוד להסתפק בהסכמות בקרב בעלי הדירות במבנה. לטענתה הוספת דירות על גג הבית תפגע ב דירות שבמבנים ע"י הסתרת הנוף הנשקף מדירותיהם ובניית הממ"דים בחזית הדרומית תביא לצמצום המרווח שבין המבנה למבנים ותסכל אפשרות של בניית ממ "דים לתובעת בעתיד . אתכבד ו אתייחס במובחן לשתי הפגיעות הנטענות ואבחן האם הוכחו.

53. אקדים ואומר כי מצאתי לדחות את התביעה למתן צו מניעה זמני מאחר ולא מצאתי כי פגיעות אלו הוכחו, כפי שיפורט להלן :

בניית דירות על הגג-

63. הרציונל שעמד מאחורי סעיף 5 לחוק החיזוק הוא לאפשר לבעלי דירות בבית המשותף לממן את ההוצאות הכרוכות בבניית הממ"דים וביצוע חיזוקים כנגד רעידות אדמה ע"י מכירתן של דירות חדשות שייבנו בבית . בעלי הדירות במבנה בחרו בחלופה זו שמציע חוק החיזוק . דירות אלו נבנות על גג המבנה ויש לבחון האם הוכח כי בנייתן תביא לפגיעה בזכויות הקנייניות של התובעים , ואם כן האם יש להתיר פגיעה זו ?

73. נציגת הוועדה המקומית, הגב' לילי ברור ציינה כי תוספת הקומה המתוכננת לא תעבור בגובהה את מפלס קומת העמודים במבנים בהם דירות התובעת ואלו דבריה בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 24.11.11 :

גם הגג של יציאה לגג הוא במפלס של פחות מקומת העמודים ,
מתחת לתקרת קומת העמודים , לכן אין פה שום הסתרה מבחינת
המתנגדים ... "

ובהמשך בעמ' 4 לפרוטוקול מציינת נציגת הוועדה כי :

"כל החתכים שיש במבנה עצמו , רואים שמעל התוספת תהיה
קומת עמודים , שהיא לפחות במטר יותר גבוהה מיציאה לגג . אם
העוררים טוענים להסתרה , לפחות היו מגישים חתך המוכיח
אחרת.."

83. על אף העובדה שנציגת הוועדה ציינה מפורשות כי לא הוגשו תוכנית או חתכים
שיסתרו חזקה זו לא מצאה התובעת לנכון, גם לא בדיון שהתקיים לפניי , להציג
או להגיש הדמיה, תוכנית או חתך שיסתרו קביעה זו.

93. חיזוק לעמדת נציגת הוועדה מצאתי גם בעדותה של האדריכלית , מתכנתת
הפרויקט, שהעידה לפניי כי במבנים שתי הקומות התחתונות ביותר חסומות לנוף
כבר היום טרם שבוצעה הבניה . בעדותה עלה כי מעל שתי קומות אלו מצויה
קומת עמודים מפולשת המקבילה לגג מבנה דירות הנתבעת , וכי יתר הקומות
במבנים של התובעת מצויים במפלסים גבוהים יותר החשופים לנוף . לדבריה
תוספת הקומה במבנה תסתיר לקומת העמודים את הנוף אך לא לדירות
המצויות מעליה. וזו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 37-40 :

"נכון להיום יש דירה , מעליה קומת עמודים ועל זה יש 4 קומות.
נכון להיום הבניין הקיים מסתיר חלקית לדירה מתחת לקומת
עמודים. מעליה יש קומת עמודים , התוספת של הקומה שאנו
בונים במסגרת התמ"א מסתירה לקומת העמודים". (הדגשה שלי
י.ל.).

04. בתמיכה לעדותה הגי שה האדריכלית הדמיה- ת/1 המדגימה את האמור .
מהדמיה זו עלה כי בניית קומה נוספת למבנה הנתבעת תחסום בעיקר את הנוף
לקומת העמודים המפולשת , שם ממילא לא קיימות דירות . מעדותה גם עלה כי
הכשרת קומת העמודים למגורים אינה אפשרית לאור העובדה שגובה קומת
העמודים כיום הוא פחות מהמינימום המותר למגורים , ואין גם אפשרות מעשית
להגדיל גובה זה. לאור זאת, חסימת הנוף לקומת העמודים שלא נועדה ולא תוכל
גם בעתיד לשמש למגורים אינה משמעותית. עדות זו של האדריכלית לא נסתרה .
אמנם עדי התובעת הציגו תמונות של הנוף שנשקף כיום מדירתם , אך לא מצאתי
שיש בהן כדי ללמד דבר וחצי דבר על מה שצופה העתיד , קל וחומר בהיות הנוף
הנשקף מחלונם בתמונה תלוי בזווית הצילום.

14. מביקורי במקום התרשמתי גם כן כי עיקר חסימת הנוף תהא לעוברי האורח
בקומת העמודים . יתרה מכך, מצאתי לציין כי בביקורי במקום התרשמתי כי

מצבו הנוכחי של גג המבנה, הנשקף כיום מחלונות המבנים, הינו מאד לא אסתטי כך שלעניות דעתי בנייתה של קומה נוספת רק תשפר ותיטיב את הנוף הנשקף מדירות התובעים. הטעם לכך נעוץ בעובדה ש כיום פזורים על כל הגג עשרות רבות של דודים, קולטים ואנטנות ב כאוס וחוסר אסתטיות מוחלט. מההדמיה של הבניה נושא ההליך עולה כי אמנם תתוסף קומה ויתווספו 6 ביתנים שיהוו את חדרי היציאה לגג, אך התוכנית יוצרת סימטריה בגג. עפ"י התוכנית כל הדודים, הקולטים והאנטנות יהיו ממוקמים במקטעים מסודרים במקומות מתוכננים בגג ונראה כי יהיה בכך אפילו לשפר את הנוף הנשקף מדירות התובעים.

בניית הממ"דים-

24. התובעת טענה לפניי כי המקום הטבעי והנכון לבניית חדרי הממ "ד הוא בחזית המבנה- לכיוון צפון, שם הממ "דים לא יפריעו לאיש וגם לא ייראו מדירות התובעת. לטענתם בניית הממ "דים במרווח הקיים בין הבניינים תצמצם את המרווח הקיים בין המבנים באופן שיהיו "במרחק נגיעה מחלונות חדרי הסלון של התובעים" (סעיף 7 לסיכומי התובעת). עוד טענה התובעת כי בניית הממ "ד שם תשלול מהתובעת אפשרות של בניית ממ "דים לדירותיהם מאחר והאפשרות היחידה לבניית ממ"דים לדירותיהם היא באותו המרווח.

34. שתי טענות התובעת בעניין הפגיעה שתגרם מבניית הממ"דים במרווח אינן עולות בקנה אחד. מחד גיסא, טוענת התובעת כי אין לאפשר בניית ממ "דים במרווח שבין הבניינים מאחר ויהיה בבניה כדי לקרב בין הבניינים קירבה יתרה שתוריד את ערך דירותיהם ובכך תגרם לה פגיעה. מאידך גיסא, טוענת התובעת כי יהיה בבניה כדי לסכל אפשרות ם של בעלי הדירות במבני ם לבנות ממ "דים בעתיד באותו המרווח. ודוק: אם יש בבניית הממ"דים במרווח כדי לצמצם את המרחק שבין המבנים באופן שיפגע בתובעת, הכיצד טוענת התובעת כי תרצה בעתיד להרחיב דירותיה גם כן אל אותו המרווח?

44. זאת ועוד, טענת התובעת (ראו סעיף 7 לסיכומיה) כי בניית הממ"דים במרווח האמור תסכל אפשרותה לבניית ממ "דים בעתיד שכן אפשרותה היחידה לבניית ממ"דים היא באותה החזית נסתרה בעדות האדריכל שהעיד מטעמה. עת נשאל האדריכל, בעמ' 7 לפרוטוקול מיום 15.3.12, מדוע לטענתו בבניינים ניתן לבנות ממ"דים רק בחזית הצפונית היינו בהמרווח, השיב בשורות 4-6:

"בחזית הדרומית של בנין התובעים ממד איפה שלא תמקם אותו יפגע באחד מחלונות החדרים. לעומת זאת בצד הצפוני אפשר למקם את הממד בלי לפגוע בחלונות של החדרים."

54. אדריכל התובעת אישר כי לתובעת אפשרות בניית ממ "ד בחזית נוספת אחרת, אלא שלטענתו בניית ממ"ד בחזית זו אינה נוחה ל ה מאחר והיא טעונה ביצוע

שינויים בדירותיה . ועל זה יאמר : " הפוסל במומו פוסל " . התובעת פסלה האפשרות שתיבנה ממ "דים לכיוון דרום מטעמי אי נוחות ובשל הצורך לבצע שינויים בדירות אם ייבנו שם הממ "דים. יחד עם זאת , ובאותה הנשימה תבעה מהנתבעת לבנות את הממ "דים שלה בחזית הצפונית דבר המצריך מהנתבעת שינויים בדירותיה שהיא עצמה אינה מוכנה לבצע, ועל כן אין לקבל דרישתה זו.

64. עוד בהקשר למיקום הממ"דים, אדריכלית הנתבעת העידה כי בבדיקה המקדמית שערכה בוועדה המקומית התבקשה שלא לבנות את בממ "דים בחזית הצפונית . ראו עדותה בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 29-39, עדותה זו מתיישבת גם עם דברי הוועדה מקומית מהם יובא ציטוט בסעיף 49 שלהלן.

74. גם מבחינה בטיחותית מצאתי כי נכון לאפשר בניית הממ "דים דווקא בחזית הדרומית של המבנה . האדריכלים מטעם שני הצדדים היו תמימי דעות כי מבחינה בטיחותית נכון לבנות את הממ "דים לכיוון דרום דווקא . ראו עדות אדריכל התובעת בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 23-25, שם הוא מעיד כי :

"ש. האם לעניות דעתך בניה של ממדים שאמורים לשמש כמקלט במקרה של מתקפת טילים לחזית צפון אינה מסוכנת יותר מאשר לחזית דרום?
ת. מבחינה בטיחותית רצוי , אך לא חובה, לא להפנות את הממד לכיוון צפון."

וכן את עדות אדריכלית הנתבעת בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 1-5 :

"לפי דעתי , והדירות די דומות בשני הבניינים , עדיף לשים את הממדים מאחורה , כלומר בחזית הדרומית של בניין התובעים . ואין בעיה מבחינת קווי בניין לתכנן את הממדים בחזית הדרומית גם בבניין האחורי , בלי לחרוג מקווי בניין . בשני המקרים גם המלצה של הרשות התכנונית וגם מבחינת הביטחון של הממדים עדיף בחזית הדרומית ולא הצפונית. "

84. מכל מקום , אפילו תרצה התובעת בעתיד לבנות הממ "דים לדירותיה דווקא במרווח –לכיוון צפון לא הוכח לי בניית הממ "דים של הנתבעת באותו המרווח תסכל אפשרות זו . וראו עדות אדריכלית הנתבעת בעניין בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 31-39.

94. עוד בנוגע לממ"דים ראוי להביא מדברי ועדת הערר בהחלטתה מיום 1.12.11 :

"23. העוררים טענו כי בניית הממ "דים בכיוון דרום, פוגעת בהם, וכי אין לה הצדקה.

24. טענה זו אין לה על מה לסמוך . על פי המדידה שהוגשה לה ע"י המשיבה, ואשר לא נסתרה בשום מדידה אחרת, המרחק בין הבניינים כיום הוא למעלה מ- 13 מ'. בניית הממ"דים, אשר אורכם הכולל לכיוון העוררים הינו כ- 3.5 מר, משאירה מרחק רב בין חלקי המבנה, מרחק העולה על כפל קו הבניין הצדי הנהוג בעיר.. חלונות הממ"דים המוצעים אינם פונים לכיוון העוררים, ועל כן לא נגרמה להם כל פגיעה בפרטיות של אלו.

25. מאידך גיסא, אם הממ"דים ייבנו בכיוון צפון... המדובר בחריגה מקו הבנין הקדמי, ויש להימנע מכך בכל תוקף, אם קיימת חלופה אחרת."

05. לנוכח האמור לעיל, אני דוחה את טענת התובעת בדבר פגיעה בזכותה הקניינית. האינטרס הציבורי והחברתי מחייב הגנה על זכויות בעלי הדירות במבנה הנתבעת. משהחליט המחוקק, בשם ההגנה על קדושת החיים, לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף ולהקל על קבלת החלטה המאפשרת מיגון וחיזוקן של הדירות, ולצורך כך הוריד את רף ההסכמה הנדרש לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף, הסתפק בקבלת הסכמות מקרב בעלי דירות במבנה אחד מני כמה, ואפשר בניית דירות חדשות לשם מימון הבנייה, אזי, משעומדים התובעים ברף הדרוש (ואף למעלה ממנו) אין התובעת רשאית למנוע עבודות אלו אשר נועדו, כאמור, לתכלית ראויה.

15. לאור האמור, אפילו היה מוכח לי כי נפגעת במעט הנאתה של התובעת מהמקרקעין שבבעלותה עדיין סבורתני כי באיזון הנדרש בין האינטרסים ידה של הבקשה להיתר בניה, שכאמור תכליתה מיגון וחיזוק מבנה הנתבעת, על העליונה. לא מצאתי ליתן צו מניעה כנגד הבניה לפי היתר הבניה. התובעת תשלם לנתבעת בגין שכ"ט עו"ד סך של 4,000 ₪. ביום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.12.11) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"א סיון תשע"ב (19.6.12)

העתקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין

